

1500146-68.2020.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas". Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda. Conforme esposado pela Ministra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1500146-68.2020.8.26.0550

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113969/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 11319113 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

3099/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2113969 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3099/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 07 de março de 2022, às 14 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Alisson de Lima Maciel, o add Advogado, Dr. Malaquias Altino Gabrir Maria OAB/SP: 274669, o Réu, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 46310992, CPF 228.380.898-70, pai MIGUEL ANGELO CRUZ DE OLIVEIRA, mãe SOLANGE APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA, Nascido/Nascida 11/04/1990, de cor Pardo, natural de Rio Claro - SP, com endereço à Av. Brasil - Borracharia do Posto Cacareco (endereço de trabalho), tel. (19) 99899-4196, Rio Claro - SP. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presentes as testemunhas de acusação: Pm Gustavo Jesus De Paiva Barreto, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG

49959915, pai Idalberto da Silva Barreto, mãe Maria Osana Antonio de Paiva, nascido em 12/01/1997, de cor Branco, natural de São Paulo-SP. Outros dados: Telefone: (11) 95594-6257 - e-mail 13bpmi4ciasjd@policiamilitar.sp.gov.br, Rua Rui Barbosa, 580, e-mail: gbarreto@policiamilitar.sp.gov.br, Centro - CEP 15990-030, Matao-SP e Wanderson Aparecido Antonio, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 34599020, pai Antonio Aparecido Antonio, mãe Antonia Robles Antonio, nascido em 08/05/1980, de cor Branco, natural de São Carlos-SP, Rua Domingos de Almeida, 323, e-mail: 38bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br - CEP 13580-000, Ribeirão Bonito-SP. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia, regime inicial aberto e concordou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Após, ao Dr. Defensor, em Alegações Finais, subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 08 de maio de 2020, por volta das 22h10min, na Avenida 62, nº 560, Jardim Olinda, nesta comarca de Rio Claro, teria trazido consigo, para fins de comércio, 30 cápsulas plásticas contendo 6,88 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 15/17) e exame químico-toxicológico (fls. 94/95). O réu foi notificado (fls. 203), apresentou defesa prévia (fls. 200/201) e a denúncia foi recebida (fls. 204). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. Também requereu a aplicação de teses relativas à aplicação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é procedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 15/17) e exame químico-toxicológico (fls. 94/95). A autoria foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o acusado Pedro Henrique de Oliveira declarou que trabalhava como borracheiro, porém perdeu o emprego, se envolveu com drogas e foi colocado para fora de casa pela família. Na data dos fatos, estava na Vila Olinda quando foi abordado pela polícia com 30 eppendorfs de cocaína, dentre os quais usaria alguns e venderia o restante. Afirmou que fazia isso há três semanas e não tinha dinheiro pois gasta tudo o que vende. É usuário de cocaína e crack. (fls. 05) Em juízo, o acusado declarou que é usuário de drogas, já foi internado 13 vezes e desde a sua última internação, há 7 meses, esta sem fazer uso de entorpecentes. Relatou que na data dos fatos ele havia sido demitido de seu emprego e com o dinheiro do "acerto" ele comprou 30 eppendorfs de cocaína. Dessa quantidade, ele usaria 80% e o restante ele iria vender para comprar cigarro e bebida. Informou que na época ele utilizava, por dia, cerca de 50 gramas de cocaína e entre 5 a 10 gramas de crack, quantidade

que variava de acordo com a quantidade de dinheiro que ele tinha no dia. Afirmou estar arrependido de sua conduta. (aud). A testemunha de defesa Andreia Cristina Vicente Cerucci, declarou que é conhecida do Pedro Henrique. Pedro é um adicto em recuperação e o conheceu na clínica Reinício, onde ela trabalha como enfermeira voluntária. Informou que estudou com a irmã dele, a conhece há 7 anos e ela nunca disse nada que desabonasse a conduta dele, apenas que ele recaía no uso de entorpecentes. Ele é dependente químico em recuperação, começou com o uso muito cedo e já foi internado diversas vezes. Relatou que na clínica onde ela trabalha, ele foi internado três vezes e sempre apresentou bom comportamento. Ele retornava para a internação quando chegava ao ponto de se desfazer de seus bens materiais por conta do vício. Informou que a pessoa mais próxima do réu é a sua irmã, Alice. Ela o criou como filho, visto que a mãe deles, já falecida, morava em outro estado e apresentava problemas de saúde. (aud.). As testemunhas de acusação Gustavo Jesus de Paiva Barreto e Wanderson Aparecido Antonio, policiais militares, não se recordaram dos fatos. De rigor a condenação do réu. O réu confessou o crime. Sua confissão não está isolada nos autos. Ainda que os policiais militares não tenham se recordado dos fatos, o réu foi preso em flagrante e as provas documentais e periciais revelam que o réu estava na prática do tráfico de drogas. Justamente por ter confessado a finalidade mercantil, ainda que de parte das drogas que carregava, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio não pode ser aplicada. Assim, a condenação do réu é medida de rigor. Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, sua pena inicial será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea. No entanto, deixo de diminuir a pena a quem do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ. Anoto que não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes. Observo a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes. Não há notícias nos autos de que integra organização criminosa. Destarte, de rigor a redução da pena em seu grau máximo, qual seja, em 2/3, de maneira que sua pena passará a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno a pena acima fixada definitiva. O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada "tráfico privilegiado", traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas". Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda. Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, "caput" e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque é relevado o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa". Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS - Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO

EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016) Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP: "Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida." (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016) Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para o condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta. No presente caso, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem o réu, diante de sua primariedade e bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social. Diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e a prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo. Determino a destruição das drogas. Custas "ex lege". Publique-se. Intimem-se." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e

Internamento, se o caso. Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE. Intime-se para pagamento da multa e custas, nos termos previstos nas NSCGJ. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes NADA MAIS. Eu, Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: